



PUTUSAN

Nomor 1067 K/Pdt/2023

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

1. **SUKISNO**, bertempat tinggal di Kauman RT 002/000, Kelurahan/Desa Masaran, Kecamatan Masaran, Kabupaten Sragen;
2. **ARIANI WAHYUNINGSIH**, bertempat tinggal di Kauman RT 002/000, Kelurahan/Desa Masaran, Kecamatan Masaran, Kabupaten Sragen, dalam hal ini keduanya memberi kuasa kepada Joko Priyadi, S.H., Advokat, berkantor di Jalan Mojo RT 02 RW II, Kelurahan Mojo, Kecamatan Pasar Kliwon, Kota Surakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 April 2022;

Para Pemohon Kasasi;

L a w a n :

1. **PT BANK NEGARA INDONESIA PERSERO TBK PUSAT JAKARTA cq PT BANK NEGARA INDONESIA PERSERO TBK WILAYAH JAWA TENGAH cq BANK NEGARA INDONESIA PERSERO TBK SENTRA KREDIT KECIL SOLO JAWA TENGAH**, berkedudukan di Jalan Ir. Sutami Nomor 76 Surakarta;
2. **MENTERI KEUANGAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA cq DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA cq DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA cq KANTOR WILAYAH DJKN cq KEPALA KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG SURAKARTA**, berkedudukan di Jalan Ki Mangun Sarkoro Nomor 141 Surakarta, diwakili oleh Mahmudsyah, Kepala Kantor Wilayah DJKN Jawa Tengah dan D.I. Yogyakarta,

Halaman 1 dari 8 hal. Put. Nomor 1067 K/Pdt/2023



bertindak untuk dan atas nama Menteri Keuangan Republik Indonesia, dalam hal ini memberi kuasa kepada Adi Wibowo, Kepala KPKNL Surakarta, dan kawan-kawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 Oktober 2021;

**3. PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA *cq* KEPALA KANTOR
BADAN PERTANAHAN NASIONAL JAWA TENGAH *cq*
KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN SRAGEN,**
berkedudukan di Jalan Veteran Nomor 10 Sragen;

Para Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Para Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Surakarta untuk memberikan putusan sebagai berikut:

I. Dalam Provisi:

- Menetapkan dan menyatakan menurut hukum untuk menangguhkan penjualan secara lelang terhadap benda yang menjadi objek sengketa;

II. Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslaag*) yang dimohonkan oleh Para Penggugat terhadap benda yang menjadi objek sengketa, berupa:

a. Sebidang tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Raya Masaran Sragen, Dukuh Kauman RT 02 RW 001, Desa Masaran, Kecamatan Masaran, Kabupaten Sragen dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 34 atas nama Ariani Wahyuningsih dengan luas $\pm 665 \text{ m}^2$ (enam ratus enam puluh lima meter persegi), dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Jalan Raya Solo-Sragen;
- Sebelah Timur : Rumah Bapak Moh. Sadiyanto;
- Sebelah Selatan : Tanah Milik Bu Sri Partini;
- Sebelah Barat : Jalan Kampung;

Halaman 2 dari 8 hal. Put. Nomor 1067 K/Pdt/2023



- b. Sebidang tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Raya Masaran Sragen, Dukuh Kauman RT 02 RW 001, Desa Masaran, Kecamatan Masaran, Kabupaten Sragen dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 978 atas nama Tasripin dengan luas $\pm 290 \text{ m}^2$ (dua ratus sembilan puluh meter persegi), dengan batas-batas sebagai berikut:
- Sebelah Utara : Jalan Raya Solo-Sragen;
 - Sebelah Timur : Rumah Bapak Aris;
 - Sebelah Selatan : Tanah Sawah;
 - Sebelah Barat : Rumah milik Bu Dwijo;
3. Menetapkan dan menyatakan menurut hukum Para Penggugat adalah pemilik sah dari benda yang menjadi objek sengketa yang berupa:
- a. Sebidang tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Raya Masaran Sragen, Dukuh Kauman RT 02 RW 001, Desa Masaran, Kecamatan Masaran, Kabupaten Sragen dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 34 atas nama Ariani Wahyuningsih dengan luas $\pm 665 \text{ m}^2$ (enam ratus enam puluh lima meter persegi), dengan batas-batas sebagai berikut:
- Sebelah Utara : Jalan Raya Solo-Sragen;
 - Sebelah Timur : Rumah Bapak Moh. Sadiyanto;
 - Sebelah Selatan : Tanah Milik Bu Sri Partini;
 - Sebelah Barat : Jalan Kampung;
- b. Sebidang tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Raya Masaran Sragen, Dukuh Kauman RT 02 RW 001, Desa Masaran, Kecamatan Masaran, Kabupaten Sragen dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 978 atas nama Tasripin dengan luas $\pm 290 \text{ m}^2$ (dua ratus sembilan puluh meter persegi), dengan batas-batas sebagai berikut:
- Sebelah Utara : Jalan Raya Solo-Sragen;
 - Sebelah Timur : Rumah Bapak Aris;
 - Sebelah Selatan : Tanah Sawah;
 - Sebelah Barat : Rumah milik Bu Dwijo;
4. Menyatakan menurut hukum bahwa Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum;
5. Menyatakan menurut hukum pemberitahuan lelang tertanggal 16



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September 2021 adalah cacat hukum sehingga batal demi hukum atau setidak-tidaknya dapat dibatalkan;

6. Menyatakan menurut hukum penjualan lelang hak tanggungan terhadap benda yang menjadi objek sengketa akan diadakan pada tanggal 15 Oktober 2021 adalah cacat hukum sehingga menyatakan batal demi hukum atau setidak-tidaknya dapat dibatalkan;
7. Menghukum Tergugat III untuk tidak melakukan proses balik nama terhadap Sertifikat Hak Milik Nomor 34 atas nama Ariyani Wahyuningsih dengan luas $\pm 665 \text{ m}^2$ (enam ratus enam puluh lima meter persegi) yang terletak di Jalan Raya Masaran Sragen, Dukuh Kauman RT 02 RW 01 Sertifikat Hak Milik Nomor 978 atas nama Tasripin dengan luas $\pm 290 \text{ m}^2$ (dua ratus sembilan puluh meter persegi) yang terletak di Jalan Masaran Sragen, Dukuh Kauman RT 02 RW 01, apabila adanya permohonan perubahan balik nama baik di dalam perkara mempunyai kekuatan hukum yang tetap/pasti;
8. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Subsida

Mohon putusan seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I dan Tergugat II mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

Dalam Eksepsi Tergugat I:

- Gugatan Para Penggugat kabur (*obscuur libel*);
- Para Penggugat bukan orang yang berhak mengajukan perlawanan *error in persona*;

Dalam Eksepsi Tergugat II:

- Eksepsi gugatan salah alamat (*error in persona*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Surakarta telah memberikan Putusan Nomor 197/Pdt.G/2021/PN Skt, tanggal 26 Januari 2022 dengan amar sebagai berikut:

Dalam Provisi:

- Menyatakan Provisi yang dimohonkan Para Penggugat tidak dapat

Halaman 4 dari 8 hal. Put. Nomor 1067 K/Pdt/2023



diterima;

Dalam Eksepsi:

- Menyatakan eksepsi dari Tergugat I dan Tergugat II tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*);

Dalam Pokok Perkara:

1. Menyatakan gugatan Para Penggugat ditolak seluruhnya;
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp868.000,00 (delapan ratus enam puluh delapan ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Para Penggugat Putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Semarang dengan Putusan Nomor 84/PDT/2022/PT SMG, tanggal 29 Maret 2022;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Para Penggugat/Para Pembanding pada tanggal 7 April 2022 kemudian terhadapnya oleh Para Penggugat/Para Pembanding dengan perantaraannya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 April 2022 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 19 April 2022 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 09/Pdt.Kas/2022/PN.Skt *juncto* Nomor 197/Pdt.G/2021/PN.Skt yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Surakarta, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 28 April 2022;

Bahwa memori kasasi dari Para Pemohon Kasasi tersebut telah diberitahukan kepada Para Termohon Kasasi pada tanggal 20 Mei 2022 dan 23 Mei 2022, kemudian Termohon Kasasi II mengajukan kontra memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surakarta pada tanggal 31 Mei 2022 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-

Halaman 5 dari 8 hal. Put. Nomor 1067 K/Pdt/2023



undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 28 April 2022 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Para Pemohon Kasasi meminta agar:

- Menerima permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi/Para Pembanding/Para Penggugat;
- Mengabulkan gugatan dari Para Pemohon Kasasi/Para Pembanding/Para Penggugat;
- Menghukum Para Termohon Kasasi/Para Terbanding/Para Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat alasan tersebut tidak dapat dibenarkan oleh karena setelah meneliti secara saksama memori kasasi tanggal 28 April 2022 dan kontra memori kasasi tanggal 31 Mei 2022 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Tinggi Semarang yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Surakarta tidak salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa putusan *Judex Facti* sudah tepat dan benar, karena *Judex Facti* telah melaksanakan hukum acara dengan benar dalam memutus perkara ini serta putusan *Judex Facti* tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang;
- Bahwa dalam perkara *a quo* ternyata Penggugat tidak dapat membuktikan dalil gugatannya, sedangkan Para Tergugat telah dapat membuktikan bahwa Para Penggugat telah wanprestasi/ingkar janji atas Perjanjian Kredit Nomor 2009.026 tanggal 4 Maret 2009 beserta seluruh perubahannya dan terakhir diubah dengan Persetujuan Perubahan Perjanjian Kredit (PPPK) Nomor (3) 2009.026 tanggal 2 Maret 2012, dengan jaminan berupa 2 bidang tanah masing-masing Sertifikat Hak Milik Nomor 34 atas nama Ariani Wahyuningsih seluas 665 m² (enam ratus enam puluh lima meter persegi) dan Sertifikat Hak Milik Nomor 978 m² (sembilan ratus tujuh puluh delapan meter persegi) atas nama Tasripin seluas 290 m² (dua ratus

Halaman 6 dari 8 hal. Put. Nomor 1067 K/Pdt/2023



sembilan puluh meter persegi) keduanya terletak di Desa Masaran, Kecamatan Masaran, Kabupaten Sragen yang telah dibebani dengan Hak Tanggungan peringkat I oleh karenanya tepat pertimbangan *Judex Facti* berdasarkan Pasal 6 Undang Undang Nomor 4 Tahun 1996 Tergugat I selaku pemegang Hak Tanggungan berhak untuk menjual atas kekuasaan sendiri objek jaminan dan mengambil pelunasan piutangnya dari hasil pelelangan tersebut dan lelang telah dilaksanakan oleh Tergugat II sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku, yaitu Peraturan Menteri Keuangan Nomor 213/PMK.06/2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang oleh karenanya perbuatan Para Tergugat tersebut bukan merupakan perbuatan melawan hukum;

- Bahwa dalam memeriksa pokok perkara, *Judex Facti* juga telah menerapkan hukum pembuktian dan Undang Undang Hak Tanggungan dengan benar. Karena perbuatan-perbuatan Tergugat terkait tanah sebagai jaminan dalam perjanjian kredit sesuai dengan hukum yang berlaku khususnya Undang Undang Hak Tanggungan, maka pertimbangan *Judex Facti* yang menyatakan Tergugat tidak terbukti melakukan Perbuatan Melawan Hukum sehingga menolak gugatan Penggugat merupakan putusan yang berdasarkan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi SUKISNO dan kawan tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi ditolak dan Para Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Para Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

bersangkutan;

MENGADILI:

- Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi : **1. SUKISNO dan 2. ARIANI WAHYUNINGSIH** tersebut;
- Menghukum Para Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Jumat, tanggal 26 Mei 2023 oleh Prof. Dr. Takdir Rahmadi, S.H., LL.M. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H. dan Dr. H. Haswandi, S.H., S.E., M.Hum., M.M., Hakim-hakim Agung sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim anggota tersebut dan oleh Slamet Supriyono, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ttd/.

Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H.

Ttd/.

Dr. H. Haswandi, S.H., S.E., M.Hum., M.M.

Ketua Majelis,

Ttd/.

Prof. Dr. Takdir Rahmadi, S.H., LL.M.

Panitera Pengganti,

Ttd/.

Biaya-biaya Kasasi:

Slamet Supriyono, S.H., M.H.

1. Meterai.....	Rp 10.000,00
2. Redaksi.....	Rp 10.000,00
3. Administrasi kasasi.....	Rp480.000,00
Jumlah	Rp500.000,00

Untuk Salinan
Mahkamah Agung R.I
a.n. Panitera,
Panitera Muda Perdata

ENNID HASANUDDIN
NIP. 19590710 198512 1 001

Halaman 8 dari 8 hal. Put. Nomor 1067 K/Pdt/2023